

**PROVINCE
DE
HAINAUT**

Arrondissement
de Thuin

VILLE DE BINCHE
Service Finances

Objet :

Règlement communal fixant les
conditions générales d'octroi de
subsidés en espèces et autres par la
ville de Binche :

Approbation mise en concordance
avec le CDLD

**EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL**

Séance du 12/10/2009 PT 19

Présents : MM. L. DEVIN, Bourgmestre-Président,
J. URBAIN, J.-P. JAUMOT, M. BEJARANO
MEDINA,
P. LABAR, Mlle E.RUELLE, F. TILMANT,
K. VAN HOUTER, Echevins,
Y. STAQUET, Président du C.P.A.S.,
A. NAVEZ, J. DERVAL Mme M. DERBAIX, J.
DEVIGNE, E. PIRET, Mme J. OUTLET, Mme M-
R TREZEGNIES, P. de STEXHE, J-P POURTOIS,
L. JONNART, F. JOIE, G. BETTESONE, A.
DETAEYE, B. DEGHORAIN,
J.-L. FAYT, L. ARMAN, D. SCHENA, J.
URBAIN,
Mme C. BOLLUE, R. GROETEMBRIL., Mme M-
C KLENNER, P. LAÏ, ~~Mme J. PHILIPPE~~,
Conseillers communaux.
M. D. IERACI, Secrétaire Communal.

Le Conseil communal,

Attendu que par son courrier du 07.01.2009, l'autorité de tutelle nous invite à adapter notre règlement communal fixant les conditions générales d'octroi de subsidés par la ville de Binche;

Vu les Articles L3331-1 à L3331-9 du **Code de la Démocratie Locale** et de la Décentralisation portant sur l'octroi et le contrôle des subventions octroyées par les communes et les Provinces, lesquels reprennent les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Vu la circulaire ministérielle du 14.02.2008 portant sur le contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;

Sur proposition du Collège Communal ;

A l'unanimité :

DECIDE ce qui suit :

Arrêt d'un nouveau

REGLEMENT GENERAL FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI D'UN SUBSIDE COMMUNAL, TANT EN ESPECES QUE SOUS FORME D'AIDE MATERIELLE (prestations de personnel, intervention d'engins, mise à disposition de locaux, prêt de matériel, etc...)

Article 1 : L'octroi d'un subside communal en espèces ou autre est d'abord subordonné à l'agrégation de l'association demanderesse par le Conseil communal.

Article 2 : pour pouvoir être agréée, l'association ou club doit adresser une demande écrite à la ville.

La ville réagira par l'envoi d'un formulaire de candidature à compléter et à retourner.

Au besoin la ville se réserve le droit de procéder à la vérification des données relatives à l'association ou le club.

Ce formulaire doit permettre d'une part

- d'avoir une information générale sur l'association ou club et d'autre part
- d'évaluer les besoins réels de l'association ou club.(apport logistique, prêt de salle ou de matériel ponctuel ou de longue durée et/ou subside numéraire.)

Sur base de ce formulaire complété, le Conseil Communal attribue ou n'attribue pas l'agrégation à l'association demanderesse

Article 3 : l'octroi de la subvention est subordonné à la disponibilité des crédits budgétaires nécessaires et approuvés, ainsi qu'au respect des conditions suivantes

-Les activités des associations, qui doivent avoir un caractère d'intérêt général, sont originales et en adéquation avec la politique générale de la ville.

-Le siège social ou local de l'association ou club est situé dans l'entité.

-Toutefois, les associations dont le siège social ou local est situé hors entité peuvent prétendre à un subside communal si leurs activités contribuent à l'intérêt général local et participent au développement social, culturel ou autre de la population binchoise.

-Les activités doivent être ouvertes à tous sans discrimination et dans le respect des valeurs démocratiques.

-l'association ou club comptera au moins un an d'existence et d'activité effective

-L'association ou club possède un compte bancaire propre

Article 4 : Les subsides communaux sont répartis en deux catégories :

1/ les subsides versés en espèces.

2/ Les subsides autres qu'en espèces tels que :

- La mise à disposition de personnel communal
- La mise à disposition de longue durée à titre gratuit d'infrastructures ou bâtiments communaux y compris les charges domestiques (chauffage, éclairage, eau, nettoyage et assurance.
L'estimation de la valeur se fera par référence à des tarifs préétablis et approuvés par le Conseil communal

- La mise à disposition ponctuelle (inférieure à un an) à titre gratuit ou avec réduction, de bâtiments ou infrastructures, en ce compris les charges domestiques (chauffage, éclairage, eau, nettoyage et assurance)
L'estimation de la valeur locative des bâtiments et infrastructures mis à disposition et des charges qui en découlent se fera par référence à des tarifs pré-établis et approuvés par le Conseil Communal
- Les prestations des services communaux en matière d'entretien de terrains et infrastructures
- La prestation des services communaux en matière de logistique (véhicules, main d'œuvre)
- Le prêt de tente(s) et de podiums.

Sont considérés comme aides négligeables, et par conséquent non assimilés à l'octroi d'un subside :

- L'octroi de coupes, de médailles et de cadeaux de représentation
- La prise en charge des frais de représentation (drink-collation) dans le cadre d'une manifestation exceptionnelle (jubilé, événement particulier)
- La mise à disposition occasionnelle d'ordinateur(s), rétroprojecteur, écran, sonorisation, panneaux électriques, tableaux électriques, coffrets électriques, chaises, tables, tréteaux, impressions, rames de papier, frais de reliure, affranchissement d'enveloppes, réalisation d'affiches, livrets de programmes et décorations florales.
- L'installation et le prêt de barrières Nadar.

Article 5 : Le matériel mis à disposition doit revenir à la ville dans l'état où il se trouvait au moment du prêt. En cas de restitution d'un matériel endommagé ou en cas de perte, la ville se réserve le droit de réclamer indemnisation auprès du bénéficiaire..

Article 6 : La ville décline expressément toute responsabilité du fait de l'utilisation du matériel mis à disposition. L'occupant ou l'utilisateur prendra toutes mesures utiles pour se garantir lui-même à ce point de vue. Il devra avant toute utilisation en vérifier le bon état de fonctionnement et la conformité.

Article 7 : L'agrération ne dispense pas son bénéficiaire, d'introduire chaque année sa demande de subside. Pour ce faire, des formulaires officiels de demande de subside seront transmis en 3 exemplaires aux associations potentiellement bénéficiaires, par le service communal chargé de la gestion des subsides communaux.

Toute association agréée qui ne recevrait pas automatiquement lesdits formulaires peut les réclamer directement au service concerné.(Ville de Binche- Service des subsides-Centre Administratif, rue Saint Paul,14, 7130 Binche)

Article 8 : Le formulaire de demande de subside comprendra notamment les mentions suivantes :

- 1- Identification précise de l'association
- 2- Libellé, numéro de compte bancaire de l'association
- 3- Nom, prénoms, adresses complètes des Président, secrétaire et ou trésorier
- 4- Description succincte des activités d'intérêt général menées par l'association
- 5- Déclaration sur l'honneur signée au moins par 2 des 3 personnes signataires repris sous 1.- et 2.- ci-avant, certifiant que le subside qui sera éventuellement consenti, servira exclusivement à la promotion des activités d'intérêt général de l'association, et ce, conformément à l'article 3 de la loi du 14.11.1983 et aux articles L3331-1 à L3331-9 du CDLD.
- 6- Une annexe justifiant les activités réalisées l'année précédente et le projet du programme des activités à réaliser dans l'année en cours.

Deux des trois exemplaires de formulaire sont destinés à l'administration communale.

Ils seront complétés correctement et retournés dans les délais prévus, accompagnés chacun de toutes les pièces justificatives.

Article 9 : Les dossiers d'attribution de subsides communaux en numéraires supérieurs à 2500 € seront soumis à la tutelle générale d'annulation en application de l'article L 3122-2-5° du CDLD. (Montant indexé au 1er février de chaque année sur base de l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours rapporté à l'indice santé du mois de janvier 2008.)

Article 10 : les bénéficiaires de subventions inférieures 1.239,47 € sont exonérés de l'obligation de fournir comptes, bilan ou budget lors de la demande.

Article 11 : Pour les subventions entre 1.239,47 € et 24.789,35 €, les obligations de fournir des documents comptables et financiers s'appliquent lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil Communal interviennent en qualité de membre du comité directeur ou du conseil d'administration.

Article 12 : Pour les subventions supérieures à 24.789,35 €, les associations détiennent obligatoirement une personnalité juridique et doivent joindre obligatoirement

- à leur première demande et en cas de modification, les statuts de l'association, le P.V d'installation du Conseil d'administration .
- Chaque année, les documents comptables et financiers utiles afin de permettre un contrôle de l'emploi des subventions accordées.(Bilan, Compte et PV d'approbation des comptes par l'assemblée Générale signé.)

Article 13 : Tout bénéficiaire d'un subside communal doit l'utiliser aux fins pour lesquelles il a été octroyé et doit obligatoirement en justifier son emploi.

Un descriptif des activités réalisées l'année précédente et un projet des activités à réaliser durant l'année en cours seront joints au formulaire officiel de demande dans le respect des articles L3331-2 et L 3331-4 du CDLD.

Article 14 : Les associations bénéficiant d'un subside communal doivent impérativement faire figurer sur leurs documents promotionnels et autres bulletins d'information, la mention : « **AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE BINCHE** ».

Article 15 : Hormis pour les associations qui détiennent une personnalité juridique, et dans les 90 jours à dater du versement du subside communal, le bénéficiaire est dans l'obligation de fournir à la Ville, un document reprenant le détail de l'utilisation du subside de l'année en cours, à savoir, identification du public bénéficiaire et montants dépensés, à laquelle seront jointes toutes les pièces justificatives correspondant, classées et répertoriées. (factures, tickets de caisse et extraits de compte ou attestations de dépenses certifiées par le comité et signées par au moins deux représentants.)

Article 16 : Pour les associations qui détiennent la personnalité juridique, ledit délai est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivante afin de leur permettre d'arrêter leurs comptes et budgets.

Article 17 : La constitution de réserves par un bénéficiaire, destinées à financer des activités ou événements ponctuels programmés pour l'année suivante pourront être acceptés comme justificatifs.

Dans ce cas le projet est décrit et budgété succinctement et fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur, dûment signée par les cosignataires de la demande initiale de subside.

Article 18 : Tout bénéficiaire qui a reçu les formulaires de demande de subside et qui s'abstient de les rentrer dans un délai de 30 jours à dater de leur envoi par l'administration communale, perd sa qualité d'association reconnue pour l'octroi d'un subside communal. Sa réintégration dans la liste des bénéficiaires ne pourra se faire que sur nouvelle demande de sa part et agrément de la commune.

Il restera cependant dans l'obligation d'une part,

- de justifier l'usage du dernier subside reçu par des pièces justificatives probantes, sous peine de devoir restituer celui-ci et d'autre part,
- de justifier l'emploi de celui-ci par un descriptif des activités d'intérêt général réalisées au cours de cette année là.

Article 19 : Les règles d'agrément et d'attribution ainsi que les justificatifs devant être fournis et les modalités d'information étant prédéterminés, le Conseil communal donne délégation au Collège Communal pour leur exécution. Ces différentes étapes seront subordonnées à l'élaboration de délibérations à effectuer par le Collège Communal.(circulaire Ministérielle du 14.02.2008 ,Point 3 ,Obligation et Droit des dispensateurs)

Article 20 : En application de l'article L3331-7 du CDLD, sans préjudice des dispositions résolutives auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants :

- 1- Lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée.
- 2- Lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5.
- 3- Lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle éventuel visé à l'article L3331-6.

Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas 1- et 2- ci-dessus, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de subvention qui n'est pas justifiée.

Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à recouvrer, par voie de contrainte, les subventions sujettes à restitution.

La contrainte sera décernée par le Receveur communal. Elle sera rendue exécutoire par le Collège communal.

Article 21 : Il sera fait application du présent règlement pour un temps indéterminé, jusqu'à ce que la législation en la matière justifie sa révision ou que le Conseil Communal en décide ainsi.

Article 22 : Les montants des subsides dits « **nominatifs** » seront fixés par le Conseil Communal dans le cadre de l'arrêt du budget de l'exercice en cours.

Pour les subsides dits « **par répartition** », le Conseil Communal arrêtera complémentirement à la présente délibération, des règlements - subsides spécifiques qui fixeront les montants octroyés et tiendront compte des particularités des associations bénéficiaires.

Article 23 : Le présent règlement entrera en vigueur le 5^{ème} jour qui suivra sa publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD.

Par le Conseil communal :

Le Secrétaire,
(s) D. IERACI

Le Député-Bourgmestre-Président,
(s) L. DEVIN.

Pour extrait certifié conforme,
délivré à Binche, le 13 octobre 2009

Le Secrétaire communal,

D. IERACI



Le Député- Bourgmestre,

L. DEVIN